

RECURSO CÍVEL Nº 5069686-82.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

REPRESENTANTE LEGAL DO RECORRIDO: RAFAEL SAMPAIO BRANDAO (CURADOR) (AUTOR)

RECORRIDO: EUNICE CARMEN GRACA PEIXOTO (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GDASS. PAGAMENTO DE 70 PONTOS. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA TNU - TEMA 294. TEMA 1289 - STF - REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO COM OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS SEM ALTERAÇÃO DE SUA CONCLUSÃO FINAL E PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5069686-82.2024.4.02.5101

510015384491 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5069686-82.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

REPRESENTANTE LEGAL DO RECORRIDO: RAFAEL SAMPAIO BRANDAO (CURADOR) (AUTOR)

RECORRIDO: EUNICE CARMEN GRACA PEIXOTO (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração tempestivos opostos pelo INSS em face do acórdão proferido por esta Turma.

Aduz que o julgamento da lide deve ser sobrestado "*até o trânsito em julgado do PUIL nº 5010596-85.2020.4.02.5101/RJ (Tema 294/TNU) e o julgamento definitivo do Tema nº 1.289 do STF (RE nº. 1408525/RJ) pelo Supremo Tribunal Federal*". Afirma, também, a existência de omissão no acórdão à medida que não se pronunciou sobre o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao caráter *pro labore faciendo* da gratificação GDASS. Por fim, sustenta a existência de ofensa aos artigos 2º, 5º, *caput* e 40, §§ 4º e 8º, 61, § 1º, II, 'a' da CF/88, de acordo com a interpretação feita pela Suprema Corte no julgamento de mérito do seus Temas nº 983 e 1082 de Repercussão Geral.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, como já consignado na decisão embargada, assevero que o Tema 294 da TNU - PEDILEF 5010596-852020.4.025101 transitou em julgado em 23/06/2022. Por outro lado, não há notícias de determinação de suspensão nacional dos processos pelo STF, após a interposição de recurso extraordinário.

No mais, a apreciação da questão específica da pontuação da GDASS está expressamente debatida no acórdão, não merecendo quaisquer alterações.

Por fim, quanto ao prequestionamento, assevero que os dispositivos apontados nos embargos não restaram violados, diante da fundamentação esboçada na decisão recorrida e da adoção da orientação jurisprudencial da TNU.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para fins de prequestionamento, na forma da fundamentação supra. Referendada a decisão, intimem-se as partes.